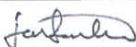


기안용지

분류번호	감사-				전결규정 조 항	
문서번호			(전화번호 1212)		전결사항	
발의일자	2023. 8.31	결 재 자	감사 			
시행일자	2023. 8.31					
보존년한						
결 재	감사실장	이재순 	협 조		감 사 실	
기안책임자		이재순 	경 유			
경 유		발 신	감 사	직 인	정 서	
수 신	총장					
참 조	대학원장					
제 목 2023년도 특정감사 결과 통보 및 조치요구						
「감사실 운영 및 감사직무에 관한 규정」 제23조(감사결과의 통보 및 처리) 제2항에 의하여 불임과 같이 2023년도 대학원 특정감사의 결과를 통보하오니 감사결과 지적사항에 대하여 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 불임 2023년도 특정감사 결과보고 원안 1부. 끝.						

기안용지

분류번호 문서번호	감사-	(전화번호 1212)		전결규정	조	항
발의일자	2023. 8.31	결 재 자	감사			
시행일자	2023. 8.31					
보존년한						
결	감사실장	이 재 순		협조		감 사 실
재				경유		
기안책임자	이 재 순					
경 유	내부결재	발 신	감사실장	직 인	정 서	발 송
수 신						
참 조						
제 목	2023년도 특정감사 결과 보고					
2023년도 대학원 내부 신고인의 요청에 따라 시행한 특정감사의 결과를 아래와 같이 보고합니다. - 아 래 - 1. 실지감사 기간: 2023. 7. 3.(월) ~ 2023. 7. 21.(금) 2. 감사범위: 2023년 대학원 감사실로 직접 신고접수된 2건 3. 감사인원(2명): 대학원 감사실장 이재순, 직원 이광휘 4. 감사결과 지적 및 처분요구: 권고 1건, 주의 및 권고 1건 - 상세내용은 붙임 「2023년도 특정감사 결과보고서」 참조 붙임 「2023년도 특정감사 결과보고서」 1부. 끝.						

2023 년도

특정감사 결과보고서

－ 대학원 내부 신고인의 요청에 따른 특정감사 －

2023년 8월 31일

KDI국제정책대학원대학교

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 요청 사유 및 범위	1
3. 감사 인원 및 감사 사항	2
4. 감사 기간	2
II . 감사결과 지적사항	3
1. 공사현장 담당자의 고용 사실 확인 등	3
2. 무등록(전문건설업종) 업체와 수의계약 체결	6
[참고자료 목록]	8
[별첨자료 목록]	9

I. 감사실시 개요

1. 감사 목적

「한국개발연구원행동강령」은 제31조(위반행위의 신고와 처리) 제1항에서 누구든지 임직원이 강령을 위반한 사실을 알게 된 때에는 행동강령책임관(감사실장)이나 원장 또는 국민권익위원회에 신고할 수 있다고 규정하고 있음.

KDI 국제정책대학원(이하 “대학원” 이라 함.) 내부 신고인은 대학원 시설공사 및 계약 업무와 관련하여 법률 및 규정 위반 가능성이 있다는 익명의 내부 제보를 받고 이에 대한 비위 여부를 조사할 필요가 있다고 판단하여 감사를 요청하였음.

이에, 감사요청 사항에 대하여 문제점 및 위반 내용 등을 중점적으로 검토·확인하고 이에 대한 개선 조치를 마련토록 함으로써 업무의 투명성·공정성·효율성을 확립하고, 직원의 적법·공정한 근무자세의 확립 및 책임성을 강화하고자 함.

2. 감사요청 사유 및 범위

□ 감사요청 사유

신고인은 대학원 시설공사 및 계약업무 2건과 관련하여 법률과 규정 위반 가능성이 있으므로 확인이 필요하다는 제보와 함께 관련 사실에 대한 설명자료를 전달받았음. 신고인은 제보내용과 자료를 살펴본 결과, 감사를 통해 구체적 사실관계를 확인 및 조사할 필요성이 있다고 판단되어 2023. 5. 19. 감사실에 감사를 요청함.

□ 감사요청 범위

- TEDxKDISchool 클럽실 시설 구축공사 시행의 위법성 여부
- KDI 게스트하우스내 대체놀이시설 조성공사 시공업체 선정의 위법성 여부
- 기타 대학원 시설공사·계약업무 관련 위법성 여부

3. 감사 인원 및 감사 사항

□ 감사 인원(2인): 감사반장 이○○, 이♀♀

□ 감사 사항

감사 사항	감사담당
○ 감사업무 총괄	이○○
○ TEDxKDISchool 클럽실 시설 구축공사 관련 위법성 여부 조사	이○○ 이♀♀
○ KDI 게스트하우스내 대체놀이시설 조성공사 시공업체 선정 관련 위법성 여부 조사	이○○ 이♀♀

*시설공사를 포함한 계약업무는 경제인문사회연구회 연구운영실태점검(7-9월 예정)을 통해 점검 예정이므로 중복감사를 지양하고자 본 특정감사에서는 제외

4. 감사 기간

일 정	주요 업무
6.12(월) ~ 6.16(금)	- 감사계획(안) 수립·승인 및 감사대상부서 통보
6.19(월) ~ 6.30(금)	- 감사자료 수집 및 검토·분석
7.03(월) ~ 7.21(금)	- 실지감사
7.24(월) ~ 8.18(금)	- 감사결과 증빙자료 정리 및 보고서 작성
8.21(월) ~ 9.08(금)	- 감사결과 보고 및 통보

II. 감사결과 지적사항

1

공사현장 담당자의 고용 사실 확인 등

□ 관련자 대학원 기획실 선임전문원 조○○

□ 내 용

1. 업무 개요

대학원 시설팀 조○○은 1천만원 미만 공사인 ‘대학원 TEDxKDISchool 행사를 위한 환경개선’ [\[참고1\]](#)을 위해 KDI 수의계약 업무 기준에 따라 2인 비교견적을 통해 전문건설업 등록업체인 (주)세종이엔텍을 시공업체로 선정하고 공사를 시행하였다.

2. 관계 규정 등 및 판단 기준

대학원은 「교직원 윤리규정」 제4조(규정준수의무)에서 제 규정을 준수하고 높은 윤리성을 유지하여야 한다고 명시하고 있으며, 통합규정 한국개발연구원(이하, 연구원)「행동강령」 제20조(청렴한 계약의 체결 및 이행 등) 제1항에 따라, 임직원은 연구원에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 되어 있다.

또한 「국가계약법」 제5조의2(청렴계약) 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가를 당사자로 하는 계약에서 투명성 및 공정성을 높이기 위하여 입찰자 또는 계약상대자로 하여금 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공·납품 이후를 포함

한다)에서 직접적·간접적으로 금품·향응 등을 주거나 받지 아니할 것을 약정하게 하고 이를 지키지 아니한 경우에는 해당 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지할 수 있다는 조건의 계약(이하 “청렴계약”이라 한다)을 체결 <개정 2020. 6. 9.>하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사의 담당자인 조○○은 2021년 KDI 특정감사 시 무등록(전문건설업종) 업체를 시공업체로 선정하여 주의조치 받았던 사례^[참고2]가 있으며, 당시 무등록 시공업체인 서승건축에스에스인테리어(이하 서승인테리어)의 대표(나○○)가 (주)세종이엔텍 소속의 현장 담당자로 본 공사에 참여한다는 사실을 사전에 인지하고도 고용 사실을 적극적으로 확인하지 않고 업무를 수행하였다.

다만, 공사 담당자는 업체 선정 시 「국가계약법」 및 「KDI 수의계약업무 기준」에 따라 청렴계약 및 2인 비교견적을 통한 수의계약을 체결하였고, 「공직자의 이해충돌 방지법」과 관련하여 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 징구하는 등 관련 법령과 규정을 위반한 사실 없이 적법한 절차로 업무를 처리하였다.^[참고1]

[표1-1] TEDxKDISchool 행사를 위한 환경개선 공사 소액수의계약체결 내역

(단위: 천원, 부가가치세 포함)

연번	계약명	공사기간	계약금액	계약업체	사업 담당자	계약 담당자
1	대학원 TEDxKDISchool 행사를 위한 환경개선	23.05.12~23.05.19	7,920	(주)세종이엔텍	조○○	조○○

또한, 감사실 확인 결과 본 공사와 같은 소액공사 시공 시 업체에서 파견하는 현장 직원의 고용 사실을 반드시 확인하여야 한다는 의

무 규정은 없으며, 이는 세종시청 등 행정기관을 통해서도 확인할 수 있었다. 더불어, 서승인테리어 대표 나〇〇가 (주)세종이엔텍에 재직 중이라는 사실도 확인[참고3]하였으며, 취업 시점 또한 본 공사의 발주 시기와 관련성이 없어 나〇〇 대표의 (주)세종이엔텍 재직 여부가 본 공사 업무의 공정성을 훼손했을 가능성은 매우 낮다고 판단된다.

[표1-2] 공사 현장 담당자의 업체운영 및 타업체 피고용 현황

구분	이름	업체명	기간	직위	대학원 업무 참여 현황
1	나〇〇	서승건축에스 에스인테리어	2015.9.1. ~ 현재	대표	2019~2020년 대학원이 발주한 2건의 전문공사에 대해 무등록 업체임에도 수의계약을 통해 공사를 시공
		(주)세종이엔텍	2022.8.1. ~ 현재	기사	2023년 대학원이 발주한 1천만원 미만의 공사에 대해 부서 자체 소액수의계약을 통해 공사를 시공

그럼에도 불구하고, 서승인테리어의 불법적 행위가 과거 KDI 특정 감사를 통해 확인되었고 이로 인해 공사 담당자 또한 부당한 업무 처리로 신분상의 조치(주의)를 처분받은 사실이 있는 바, 이를 인지하고 있었던 담당자는 사회통념상 업무수행 시 관련자를 회피 또는 부서장 등과 상의하여 처리하려는 노력이 필요했으나 이를 간과하는 등 업무 처리에 신중을 기하지 못하였다고 판단된다.

4. 조치할 사항(권고)

① 이에 총장은 대학원 구성원들이 사회적 기대에 부응하는 높은 윤리성을 바탕으로 책무를 다할 수 있도록 공사, 계약 등의 업무와 관련하여 불법적 사실이 확인된 업체를 관리하는 내부지침을 마련하는 등 업무를 개선하시기 바랍니다.(권고)

□ 관련자 대학원 기획실 위촉전문원 고○○ 등 5명

□ 내 용

1. 업무 개요

대학원은 전문공사업종으로 예정금액이 1천5백만원 이상의 공사인 경우 「국가계약법」 시행령 제12조 제1항 제2호 및 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에 따라 계약상대방이 해당공사에 적합한 전문건설업을 등록한 업체와 계약을 체결하도록 되어 있다.

2. 관계 규정 등 및 판단 기준

「국가계약법」 제7조(계약방법)는 일반경쟁입찰을 원칙으로 하고 동법 시행령 제12조 제1항 제2호(다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등 당해 자격요건에 적합할 것) 제3호[기타 기획재정부령이 정하는 요건에(부가가치세법 제5조의 규정에 따라 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 경우(시행규칙 제14조 제1항)에 적합해야 하고 계약업체는 위 조건을 갖추도록 하고 있다.

또한 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사¹⁾를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있도록 하고 있다.

1) 건설산업기본법 시행령 제8조(경미한 공사) 전문공사업종으로 예정금액이 1천5백만원 미만인 공사

3. 감사결과 확인된 문제점

대학원에서 시행한 『KDI 게스트하우스 내 대체 놀이시설 조성공사』^[참고4]는 예정금액 1천5백만원 이상의 공사로 전문건설업 자격을 갖춘 업체가 시행했어야 하나, 해당 공사에 적합한 업종등록을 하지 않은(무등록) 업체를 선정하고 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

해당 공사의 사업(발주) 및 계약담당자는 계약상대방이 해당공사에 적합한 전문건설업을 등록하였는지 여부를 확인해야 하나, 이를 간과하고 무등록업체를 선정 및 계약을 체결하여 부당하게 업무를 처리하였다.

[표2] 전문건설업 무등록 업체와 계약체결 내역

(단위: 천원, 부가가치세 포함)

연번	계약명	계약기간	계약금액	계약업체	사업 담당자	계약 담당자
1	KDI 게스트하우스 내 대체 놀이시설 조성	23.02.06~23.02.20	21,740	여반도트	고○○	이◇◇

4. 조치할 사항(주의, 권고)

① 총장은 관련 법령을 위반하여 무등록 업체를 선정한 사업담당자(고○○), 시설팀장(강○○), 해당 업체와 공사계약을 체결한 계약담당자(이◇◇), 총무팀장(이△△)에 대하여 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 주의를 발하고,

② 향후 공사계약 업무가 관련 법률과 규정 등에 따라 공정하고 효과적으로 이루어질 수 있도록 담당자에 대한 전문교육을 실시하는 동시에 재발방지를 위해 업무 프로세스를 적극 개선하고 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(권고)

[참고자료 목록]

1. 『대학원 TEDxKDISchool 행사를 위한 환경개선 공사』 관련 서류 일체: 사업원안, 계약서류, 대금지급 서류 등
2. 2021년 KDI 특정감사 결과보고서 - 감사결과 지적사항: 무등록(전문건설업종) 업체와의 수의계약 체결
3. 서승인테리어 나○○ 대표의 (주)세종이엔텍 재직증명서
4. 『KDI 게스트하우스 내 대체 놀이시설 조성공사』 관련 서류 일체: 사업원안, 계약서류, 대금지급 서류 등

[별첨자료 목록]

1. 관련규정 [감사실 운영 및 감사직무에 관한 규정]

- (1-1) 제23조(감사결과 통보 및 처리)
- (1-2) 제24조(처분요구 및 재심의 신청)

2. 관련자 질문서 [별지 제3호 서식] 및 답변서

- (2-1) 공사현장 담당자의 고용 사실 확인 관련(조○○○)
- (2-2) 무등록 업체와 수의계약 체결 건(고○○○)
- (2-3) 무등록 업체와 수의계약 체결 건(이◇◇◇)

3. 확인서 [별지 제1호 서식]

- (3-1) 공사현장 담당자의 고용 사실 확인 등에 관한 건
- (3-2) 무등록(전문건설업종) 업체와 수의계약 체결 건